

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 156/2530

นางเพ็ญประภา ตั้งคารวคุณ

โจทก์

นางกานดา เกษมสุขมงคลฯ

จำเลย

นางกานดา เกษมสุขมงคล จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 114)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า โจทก์มีสิทธิในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
คำขอเลขที่ 131212, 131213 และ 131219 ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยถอนคำขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 130845, 130846 และ 131352 เสียจากกอง
สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าหากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการ
แสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 112, 111)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 102)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาได้

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาได้

(ปชา วรรณมพินิจ-junท์ จันทรวงษ์-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>